

Tu VA Pasa la Prueba del IRS. ¿Pasa la de Rhode Island?

Por Qué Massachusetts y Rhode Island Usan una Segunda Prueba Más Estricta — y Por Qué las Prácticas de Salud Conductual Están Especialmente Expuestas

Una Guía Práctica para Prácticas Médicas y de Salud Conductual en RI y MA

nacarledger.com

Qué Cubriremos

- 01 Por qué pasar la prueba federal no es toda la historia en RI o MA
- 02 La prueba ABC, aspecto por aspecto
- 03 El aspecto que silenciosamente hace fallar a la mayoría de los asistentes virtuales de salud
- 04 Por qué las prácticas de salud conductual cargan exposición extra
- 05 Qué está realmente en juego en cada estado
- 06 Qué ayuda tu posición, y tus próximos pasos



Pasar Una Prueba No Significa Que Pasas Ambas

La mayoría de la orientación sobre 1099 vs. W-2 — incluyendo mucho de lo que hay en Reddit y Google — solo cubre la prueba federal del IRS. En Massachusetts y Rhode Island, eso es solo la mitad del panorama.

FEDERAL (IRS)

Prueba de derecho común que pondera juntos el control de comportamiento, control financiero, y tipo de relación. Ningún factor por sí solo lo decide.

Rige el tratamiento fiscal de nómina federal.

ESTATAL (MA y RI)

Una prueba ABC estricta de tres partes. Se presume que todo trabajador es empleado hasta que el empleador demuestre las tres partes — no solo el panorama total.

Rige la ley salarial estatal, seguro de desempleo, y compensación laboral — independientemente del IRS.

La Prueba ABC, Aspecto por Aspecto

A diferencia de la prueba federal, deben cumplirse los tres aspectos — falla uno, y el trabajador es empleado por defecto.



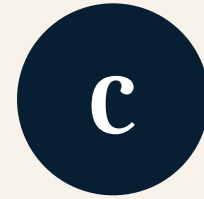
Libre de Control

¿El trabajador está libre de tu dirección sobre cómo, cuándo, y dónde se hace el trabajo — tanto en papel como en la práctica real?



Fuera de Tu Negocio Habitual

¿El trabajo está fuera del curso habitual de tu negocio, en vez de ser una parte central de cómo realmente opera tu práctica?



Un Oficio Independiente

¿El trabajador tiene su propio negocio establecido de forma independiente, ofreciendo los mismos servicios a otros en el mercado?



Aspecto A: Libre de Control

Esto refleja el factor federal de control de comportamiento — la parte más familiar del análisis para la mayoría de los dueños de práctica.

Pesa en contra de pasar este aspecto:

- Estableces horarios específicos o exiges un calendario fijo
- Das instrucciones paso a paso de cómo se hacen las tareas
- Supervisas el trabajo directamente, día a día
- El trabajador usa tus sistemas, accesos, y plantillas exclusivamente

Apoya pasar este aspecto:

- El trabajador establece sus propios horarios y flujo de trabajo
- Describes el resultado; ellos determinan el método
- Sin supervisión diaria directa de su proceso
- El trabajador usa sus propias herramientas, sistemas, o subcontratistas

Nota: Este aspecto por sí solo rara vez es donde fallan los asistentes virtuales de salud — el Aspecto B, siguiente, suele ser el verdadero obstáculo.

B

Aspecto B: El Que Hace Tropezar a la Salud

El servicio del trabajador debe estar **fuera del curso habitual de tu negocio**. Para una práctica de salud conductual o médica, esa es una aguja difícil de enhebrar.

Pregúntate:

- ¿Mi práctica funcionaría sin que alguien, de alguna forma, llenara este puesto?
- ¿Esta tarea es parte del motor operativo del cuidado del paciente (programación, admisión, facturación, seguimiento de seguros) en vez de un proyecto secundario aislado?

La verdad incómoda: la programación, coordinación de admisión, verificación de seguros, y apoyo de facturación no son incidentales a una práctica médica o de salud conductual — son parte de cómo funciona la práctica todos los días. Eso hace que el Aspecto B sea genuinamente difícil de satisfacer para un asistente virtual que hace este trabajo, sin importar qué tan independiente parezca el arreglo en otros aspectos.



Aspecto C: Un Oficio Establecido de Forma Independiente

El trabajador necesita un negocio genuino, establecido de forma independiente, de la misma naturaleza — no solo un trabajo secundario que resulta ser contigo.

Pesa en contra de pasar este aspecto:

- Eres su único cliente, y lo has sido por meses
- No promocionan servicios de asistente virtual a ninguna otra práctica
- No existe registro de negocio, sitio web, u otros contratos de clientes
- El arreglo comenzó como, y sigue siendo, un acuerdo informal de palabra

Apoya pasar este aspecto:

- El trabajador sirve activamente a múltiples prácticas a la vez
- Operan bajo un nombre de negocio o entidad registrada
- Tienen su propio seguro de responsabilidad civil y establecen sus propias tarifas
- Existía un negocio real y funcional antes de este compromiso

Nota: Un asistente virtual de una sola práctica que ha estado contigo por un año tampoco suele superar esta barra — la exclusividad misma es evidencia en contra.



Por Qué las Prácticas de Salud Conductual Están Expuestas

El apoyo de asistentes virtuales se ha promocionado agresivamente a prácticas de terapia solas y pequeñas como una alternativa de bajo costo a contratar personal de recepción — el mismo puesto que tradicionalmente llenaba una recepcionista o gerente de oficina

La admisión, programación, verificación de seguros, y facturación son tareas operativas centrales en salud conductual — no periféricas, que es precisamente lo que evalúa el Aspecto B

Los proveedores de asistentes virtuales que cumplen con HIPAA a menudo le dan al asistente correos de la práctica y acceso directo al sistema de historiales médicos, reforzando la integración en las operaciones diarias

Los practicantes solos a menudo contratan a un asistente virtual exclusivamente por 10–20+ horas a la semana, lo cual va en contra del estatus de negocio genuinamente independiente bajo el Aspecto C

Un Escenario Común

“Tengo una práctica de terapia individual en Providence. Mi asistente virtual maneja programación, verificación de seguros, y formularios de admisión, unas 15 horas a la semana. Es 1099 y me factura mensualmente. Mi contador dice que la prueba del IRS se ve bien. ¿De verdad estamos bien?

Pasándolo por la prueba ABC de Rhode Island:

Aspecto A — Control	Posiblemente pasa, si de verdad establece sus propios horarios y proceso
Aspecto B — Curso Habitual del Negocio	Muy probablemente falla — la programación, admisión, y verificación de seguros son centrales a cómo funciona una práctica de terapia día a día
Aspecto C — Oficio Independiente	Probablemente falla — 15 hrs/semana para una práctica, sin indicación de otros clientes o un negocio registrado

Que la prueba federal esté “bien” no dice nada sobre la exposición en Rhode Island. Que fallen dos de tres aspectos ABC significa estatus de empleado por defecto bajo la ley estatal.



Qué Está en Juego en Massachusetts

Responsabilidad civil

Los trabajadores mal clasificados pueden recuperar salarios no pagados, horas extra, y el valor de beneficios perdidos — potencialmente a triple (3x) daños

Exposición criminal

La mala clasificación intencional es un delito: hasta \$25,000 y un año de cárcel para una primera ofensa, hasta \$50,000 y dos años para infracciones repetidas

Prohibición de contratos estatales

Los empleadores encontrados en violación pueden ser prohibidos de contratar con el Estado de Massachusetts

Alcance multi-agencia

La División de Trabajo Justo del Fiscal General, el Departamento de Asistencia de Desempleo, y el Departamento de Accidentes Industriales pueden perseguir esto cada uno de forma independiente



Qué Está en Juego en Rhode Island

Toda la carga sobre el empleador

Se presume que el trabajador es empleado desde el inicio; la práctica debe demostrar afirmativamente los tres aspectos ABC

Multas civiles

El Departamento de Trabajo y Capacitación de RI puede imponer multas civiles una vez que se investigue una queja de mala clasificación

Referencia criminal

La Oficina del Fiscal General puede presentar cargos criminales cuando se establece la mala clasificación

Agencias estatales independientes

La exposición de seguro de desempleo y compensación laboral se evalúa por separado de cualquier resolución federal

Sí — y Pasa Constantemente

Un trabajador puede ser un contratista 1099 federal legítimo y aun así ser un empleado bajo la ley estatal en RI o MA — al mismo tiempo, para el mismo puesto.

Pasa Federal Pasa Estatal

Posición más limpia — genuinamente independiente bajo ambos estándares

Pasa Federal Falla Estatal

La trampa: bien federalmente, pero un empleado bajo ley estatal para efectos salariales, de desempleo, y compensación laboral

Falla Federal Pasa Estatal

Raro en la práctica — las pruebas estatales generalmente son más estrictas que la federal

Falla Ambas

La mayor exposición ante todas las agencias a la vez



¿Esto Sigue Aplicando Si Tu Asistente Virtual Es Remoto?

Muchos asistentes virtuales que apoyan prácticas de RI/MA trabajan desde otro lugar completamente — otro estado, u otro país. Eso no elimina automáticamente la exposición estatal.

Dónde opera el negocio

Una práctica con sede en RI o MA generalmente sigue sujeta a las leyes salariales, de desempleo, y de compensación laboral de ese estado para el trabajo que dirige y controla — sin importar dónde esté el trabajador

Dónde el trabajador realiza el trabajo

El propio estado (o país) del trabajador puede imponer por separado sus propias reglas de clasificación, impuestos, y trabajo sobre la misma relación

Contratistas en el extranjero

Los asistentes virtuales basados en el extranjero generalmente caen fuera de la ley salarial estatal de EE. UU., pero esto no resuelve las preguntas de reporte fiscal federal, y los arreglos de plataforma/agencia añaden otra capa

La conclusión práctica

“Mi asistente virtual no vive en Rhode Island” no es, por sí sola, una razón para asumir que la ley de Rhode Island no aplica a cómo tu práctica la contrata



Qué Realmente Ayuda Tu Posición

Si de verdad confías en que una relación con un asistente virtual es independiente, esto fortalece (pero no garantiza) tu posición:



Evidencia de que el asistente virtual sirve activamente a otras prácticas — no solo referencias, sino trabajo concurrente visible



Un nombre de negocio registrado, su propio sitio web o listado, y su propio seguro de responsabilidad civil



Un acuerdo escrito que describe resultados y entregables, no horas o tareas supervisadas



Facturación a tarifa de proyecto o entregable, no una tarifa por hora que se parezca a un salario



Sin correo de la práctica, y sin uso obligatorio de sistemas internos donde sea evitable

Verificación de realidad: Para la mayoría de los arreglos de asistente virtual de práctica individual que manejan tareas operativas centrales, el Aspecto B sigue siendo genuinamente difícil de satisfacer — la documentación ayuda en los márgenes, pero no cambia la naturaleza del trabajo en sí.



Tus Próximos Pasos



Enumera cada trabajador 1099 que apoya las operaciones diarias de tu práctica



Pasa cada uno por los tres aspectos ABC — no solo la prueba federal



Marca a cualquiera que realice trabajo operativo central (programación, admisión, facturación) para una revisión más cercana



Reúne evidencia de estatus de negocio independiente para cualquiera que creas que realmente califica



Habla con un profesional antes de tu próxima fecha límite de presentación, no después de que llegue un reclamo o auditoría

NÁCAR & LEDGER

Dos pruebas. Una práctica. Acertemos en ambas.

nacarledger.com

Este material es para fines educativos generales y no constituye asesoría fiscal o legal. Consulta a un profesional calificado con licencia en Massachusetts o Rhode Island para orientación específica sobre tu práctica.